

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1844/2531

พนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม

โจทก์

นายสงวนหรือหมอน ชนะชัย

จำเลย

นายสงวนหรือหมอน ชนะชัย จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 341,91 ๕ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511
มาตรา 7,27 เรียงกระทงลงโทษตามมาตรา 341 จำคุก 1 ปี และตามพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน มาตรา 7,27 ปรับ 500 บาท รวมจำคุก 1 ปี ปรับ
500 บาท ฯลฯ

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 59)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา
ค่าประกัน 100,000 บาท (อันดับ 42)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และจำเลยก็ยังไม่ยื่นฎีกา
จึงไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และจำเลยก็ยังไม่ยื่นฎีกา
จึงไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

(สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปยุณณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ